Exponendum Nobis curavit — Facultas emphyteuticandi bona beneficii b. Mariae a Nive in cathedrali Spoletana

GREGORIUS PP. XVI. · 1835-09-22 · Latin

Venerabili fratri archiepiscopo Spoletano

GREGORIUS PP. XVI.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Exponendum Nobis curavit dilectus filius pre- sbyter Iosephus Stella istius Spoletanae dioece- seos, se simplici beneficio rite potiri, quod a Deipara Virgine, cui a Nive nomen, titulum habens in isto cathedrali templo Spoletano est institutum. Addit praeterea eiusdem beneficii dotem uno agro constare, qui ad Spoletum existens, vocabulo Luco appellatur. Cum vero ab ipso petitum fuerit, ut eiusmodi agrum in em- phyteusim ad lineam masculinam in infinitum tradere velit, atque affixis programmatis reperti sint dilecti filii Carolus, Philippus, Alexander et Fridericus germani fratres Lioncilli Spole- tani, qui eiusmodi emphyteusim ineundi cu- pidi, annuum obtulere canonem scutatorum tri-

_ ginta ab omni onere omnino immunem cum

obligatione numquam eiusmodi canonem redimendi, seu, ut dici solet, affrancandi atque agrum ipsum meliorem efficiendi, et alia etiam vutilia pacta recepere, iccirco supplici cum prece a Nobis petitum est, ut ad huiusmodi contrac- tum ineundum, apostolicam Nostram veniam et opem largiri velimus.

Nos igitur omnes et singulos, quibus hae lite- rae favent, peculiari beneficentia prosequi volen- tes et a quibusvyis excommunicationis et inter-

dicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis

et poenis quovis modo yel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia' absolventes et absolutos fore censentes, de venerabilium fratrum Nostrorum_ Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium negotiis et con- sultationibus Episcoporum et Regularium prae- positorum consilio, tibi, venerabilis frater, eas partes imponimus atque mandamus, ut si ita se res habent, prout expositae, ac postquam compereris contractum huiusmodi in evidentem beneficii utilitatem recedere, facta ab emphy- teutis obligatione in forma iuris valida pro se eorumque 'successoribus non utendi quocumgque privilegio ac lege quoad canonis affrancationem, auctoritate Nostra apostolica, pro tua conscien- tia et arbitrio facultatem facias, cuius vi praedicta emphyteusis ad lineam masculinam tan- tum in infinitum iniri queat, pacto canone et proficuis conditionibus, de quibus habita men- tio est. "Quo quidem de canone cavebis, ut pendatur liber et expers omnino onerum 'ome nium, quae ordinaria sint vel extraordinaria, quaeque sive rebus sive personis imposita sunt vel imponentur atque inter beneficii onera prae- cipuus ducatur. Mandabis autem pro solutione canonis et aliis implendis oneribus dari ab,emphyteutis fideiussionem idoneam, vel canoni

illi et aliis oneribus alium praeterea fundum

aut fundos subiici ac super illis hypothecam excipi eamque hypothecam publicis libris in- scribi. Curabis praeterea ut fundus qui ad be- neficium pertinet quique in emphyteusim tra- ditur, eiusque fines vel diligentissime demon- strentur in solemnibus tabulis hoc de contractu a publico scriba conficiendis, atque illis eius- dem fundi accurata linearis descriptio inseratur, quam plantam appellant. Denique contrac- tum munies illis omnibus conditionibus, quas vel acta oblationis habent, vel ex consuetudine huiusmodi contractibus addi oportet.

Haec concedimus atque indulgemus et man- damus non obstantibus fel. rec. Benedicti XIV praedecessoris Nostri super divisione materia- rum ac Pauli II alioruamque Romanorum Pon- tificum praedecessorum Nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis aliisque constitutioni- bus et sanctionibus apostolicis, ceterisque con- rariis quibuscumque. Volumus vero, ut quomodocumque cessante emphyteusi praedicta , illico emphyteuticus fundus adiectis cum rebus et iuribus ad beneficium redeat, eaque cedant solo, per quae fundus ipse melior fuerit effec- tus, quin renovatio concessionis huiusmodi a quoquam sub quovis praetextu et causa peti vel praetendi possit.

Datum Romae apud sanctam Mariam Maio- rem sub annulo piscatoris die vigesima se- cunda septembris millesimo octingentesimo tri- gesimo quinto, pontificatus Nostri anno quinto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers, printer's signatures and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.